



Besluit

Kenmerk: ACM/UIT/492790
Zaaknummer: ACM/17/027957

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (Intrekken ontheffing Waterschap Amstel, Gooi & Vecht).

Inhoud

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Beoordeling van de aanvraag	3
3	Dictum	4
	Bijlage 1 - Wettelijk kader	5

1 Inleiding en leeswijzer

1. Op 25 september 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) een aanvraag van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (hierna: Waterschap of aanvrager) ontvangen met het verzoek de ontheffing in te trekken die aan haar is verleend op 2 augustus 2004 (kenmerk 101786_5-9). Op 12 maart 2018 heeft de ACM aan aanvrager een ontwerp van het besluit gestuurd. Op 28 maart 2018 heeft aanvrager een schriftelijke zienswijze ingediend. De ACM heeft de tekstuele opmerking uit deze zienswijze verwerkt in dit besluit.
2. De indeling van dit besluit is als volgt. De ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 2. De ACM eindigt haar besluit met het dictum in hoofdstuk 3. In bijlage 1 staan de relevante wettelijke bepalingen.

2 Beoordeling van de aanvraag

3. Bij het besluit van 4 juli 2004 heeft de Minister van Economische Zaken (voorheen: de Minister van Economische Zaken) aan de Dienst uitvoering en toezicht Energie (rechtsvoorganger van de ACM) een mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met onder meer artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: Mandaatbesluit).¹ Op 2 augustus 2004 heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) aan het Waterschap verleend. Op grond van het mandaatbesluit is de ACM bevoegd de ontheffing aan Waternet in te trekken.
4. De verleende ontheffing ziet op het geografisch afgebakend terrein van AEB Exploitatie B.V. (hierna: AEB). Naast het terrein van AEB zit de Rioolwaterzuiveringsinstallatie West van het Waterschap (hierna: zuiveringsinstallatie) die de stichting Waternet namens het Waterschap beheert. De verleende ontheffing van het Waterschap heeft betrekking op de elektrische verbinding tussen een productie-installatie van AEB en de zuiveringsinstallatie van het Waterschap. Bij de verleende ontheffing heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie vastgesteld dat deze verbinding als een net kwalificeert in de zin van de E-wet.
5. AEB heeft op 16 augustus 2016 bij de ACM een aanvraag ingediend en de ACM verzocht vast te stellen dat AEB voor al haar verbindingen op het terrein van AEB geen netbeheerder hoeft aan te wijzen. De aanvraag van AEB ziet mede op de verbinding tussen AEB en de zuiveringsinstallatie. Gelet op deze aanvraag heeft Waternet op 25 september 2017 aan de ACM verzocht om de aan haar verleende ontheffing in te trekken met als voorwaarde dat de ACM de aanvraag van AEB toekent. De ACM heeft de aanvraag van AEB toegekend.²

¹ Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2004, nr. WJZ 4043759, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 13 juli 2004, nr. 131, p. 11.

² ACM/UIT/492785.

6. In het besluit gericht aan AEB komt de ACM tot de conclusie dat de verbinding tussen AEB en de zuiveringsinstallatie kwalificeert als een directe lijn. Uit de wettelijke definitie van een net volgt dat een net en een directe lijn elkaar uitsluiten.
7. Gelet op de aanvraag van AEB en het verzoek van het Waterschap heeft de ACM besloten om de aanvraag van AEB te honoreren en de ontheffing van het Waterschap in te trekken.

3 Dictum

8. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en het Mandaatbesluit de ontheffing in te trekken zoals verleend aan het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht op 2 augustus 2004 met kenmerk 101786_5-9.

Den Haag,
Datum: 17 mei 2018

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

w.g.

drs. F.E. Koel
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Bijlage 1 - Wettelijk kader

1. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
2. Voor zover relevant is in artikel 1, eerste lid, E-wet het volgende opgenomen:
 - i. *net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - ar. *directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. *niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. *ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;*